

Исх. № 033 от 18.03.2025 г.

Департамент социальной защиты
населения ЯНАО

Предложения по изменениям в постановлении Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 29 сентября 2014 года № 750-П «О формировании и ведении реестра поставщиков социальных услуг и регистра получателей социальных услуг в Ямало-Ненецком автономном округе»

Предлагаемое государственное регулирование направлено на решение нескольких ключевых проблем в сфере социального обслуживания:

Улучшение качества и доступности социальных услуг:

Новые требования направлены на повышение стандартов качества социальных услуг за счет ужесточения критериев для поставщиков. Это включает соответствие ОКВЭД, наличие материальной базы, квалификацию сотрудников и соответствие требованиям безопасности. Все эти меры призваны улучшить качество предоставляемых услуг и сделать их более доступными для получателей.

Повышение прозрачности и подотчетности:

Введение электронных образов документов и регистрация в реестре поставщиков социальных услуг направлены на повышение прозрачности и подотчетности поставщиков. Это помогает контролировать деятельность поставщиков и обеспечивать соблюдение всех установленных норм и стандартов.

Обеспечение безопасности получателей услуг:

Требования к соответствию помещений техническим и санитарным нормам, а также к квалификации и опыту сотрудников направлены на обеспечение безопасности получателей социальных услуг. Это снижает риски происшествий и улучшает общее качество обслуживания.

Снижение риска недобросовестных поставщиков:

Ужесточение требований и исключение из реестра за нарушения помогают отсеять недобросовестных поставщиков, которые могут предоставлять некачественные услуги или нарушать установленные нормы.

Поддержка конкуренции и развитие рынка:

Новые требования стимулируют развитие рынка социальных услуг, привлекая к работе только тех поставщиков, которые способны соответствовать высоким стандартам. Это способствует здоровой конкуренции и улучшению качества услуг в долгосрочной перспективе.

Актуальность проблемы сегодня

Проблемы, на решение которых направлено предлагаемое регулирование, остаются актуальными и сегодня. Во-первых, качество социальных услуг и их доступность остаются критически важными для общества, особенно в условиях старения населения и роста числа людей, нуждающихся в социальной поддержке. Во-вторых, необходимость повышения прозрачности и подотчетности поставщиков социальных услуг становится все более острой в свете усиления контроля за расходованием бюджетных средств и повышением ожиданий граждан от государственных услуг.

Кроме того, вопросы безопасности и качества обслуживания становятся все более значимыми в условиях цифровизации и роста осведомленности граждан о своих правах. Таким образом, предлагаемое регулирование актуально и своевременно, так как оно направлено на решение текущих проблем и вызовов в сфере социального обслуживания.

При внесении изменений в постановление № 750-П могут возникнуть следующие риски для поставщиков социальных услуг:

Финансовые риски:

Увеличение административных и операционных расходов. Внесение изменений может потребовать дополнительных затрат на адаптацию к новым требованиям, таких как соответствие ОКВЭД, наличие материальной базы, подготовка и квалификация сотрудников.

Административные сложности:

Увеличивающаяся бюрократия. Новые требования могут привести к увеличению количества документов и процедур, которые необходимо соблюдать, что может замедлить процесс предоставления услуг и увеличить нагрузку на административный аппарат.

Юридические риски:

Нарушение новых требований может привести к исключению из реестра поставщиков социальных услуг, что повлечет за собой потерю возможности оказывать социальные услуги и, следовательно, потерю доходов.

Риски несоответствия:

Несоответствие новым требованиям может привести к проверкам и санкциям со стороны контролирующих органов, что может повлечь за собой штрафы или другие негативные последствия.

Конкурентные риски:

Ужесточение требований может привести к сокращению числа поставщиков социальных услуг, что усилит конкуренцию среди оставшихся участников рынка. Это может негативно сказаться на качестве услуг и привести к монополизации рынка.

Риски безопасности:

Невыполнение требований безопасности, таких как соответствие помещений техническим и санитарным нормам, может привести к инцидентам, связанным с безопасностью получателей социальных услуг, что нанесет ущерб репутации поставщика и может повлечь за собой судебные иски.

Риски в управлении персоналом:

Новые требования к квалификации и опыту сотрудников могут привести к необходимости замены или дополнительного обучения персонала, что потребует времени и ресурсов.

Риски изменения клиентской базы:

Введение новых требований может привести к изменению предпочтений получателей социальных услуг, что может повлиять на объемы предоставляемых услуг и доходность поставщиков.

Риски информационной безопасности:

Предоставление электронных образов документов и другой конфиденциальной информации может увеличить риски утечки данных и кибератак, что требует дополнительных мер по защите информации.

Риски временного исключения из реестра:

В случае несоответствия новым требованиям поставщик может быть временно исключен из реестра, что приведет к простоям и финансовым потерям.

Эти риски необходимо учитывать при внедрении изменений, чтобы минимизировать их влияние и обеспечить плавный переход к новым условиям работы.

При оценке регулирующего воздействия важно учитывать следующие аспекты, чтобы максимизировать пользу для получателей социальных услуг:

Необходимо обеспечить, чтобы новые требования не приводили к увеличению административной нагрузки на поставщиков, что может затруднить доступ к услугам для получателей.

Важно предусмотреть меры поддержки для поставщиков, чтобы они могли адаптироваться к новым требованиям без значительного увеличения затрат, что может негативно сказаться на качестве услуг.

Разработать методику расчета и защиты тарифов.

Следует провести анализ влияния новых требований на конкуренцию среди поставщиков, чтобы избежать монополизации рынка и сохранить доступность качественных услуг для всех категорий получателей.

Необходимо предусмотреть механизмы мониторинга и контроля за соблюдением новых требований, чтобы гарантировать, что поставщики действительно улучшают качество и безопасность предоставляемых услуг.

Важно учитывать мнение и потребности получателей социальных услуг при разработке и внедрении новых требований, чтобы изменения реально отвечали их интересам и ожиданиям

Разработчик должен убедительно продемонстрировать, что существующее положение дел требует вмешательства, и предлагаемые меры действительно решают выявленную проблему.

Но на проблемы возникшие в 2025 году данные изменения никак не влияют.

Не решаются вопросы своевременного планирования, предсказуемости финансирования, расчетов и защиты тарифов.

Соответствие цели регулирования проблеме

Цель предлагаемого государственного регулирования должна быть четко сформулирована и непосредственно связана с выявленной проблемой. Если цель – улучшить качество и доступность социальных услуг, то меры должны быть направлены на повышение стандартов качества, обеспечение безопасности и доступности услуг для получателей. Важно, чтобы цели были измеримы и достижимы, а также подкреплялись конкретными индикаторами успеха.

Достижение поставленных целей

Для оценки того, достигнет ли предлагаемое регулирование поставленных целей, необходимо рассмотреть несколько факторов:

1. **Соответствие требованиям и стандартам:** Новые требования должны быть реалистичны и выполнимы для большинства поставщиков. Данные требования слишком жесткие или требуют значительных вложений, это может привести к сокращению числа поставщиков и ухудшению доступности услуг.
2. **Административные и финансовые ресурсы:** Разработчики не продумали и не согласовали с поставщиками, хватит ли административных и финансовых ресурсов для внедрения и контроля новых требований. Если ресурсов недостаточно, это может свести на нет все усилия по улучшению качества услуг.
3. **Мониторинг и оценка:** Механизмы мониторинга и оценки должны быть встроены в регулирование, чтобы можно было отслеживать его эффективность и вносить коррективы по мере необходимости. Отсутствуют конкретные метрики.
4. **Участие заинтересованных сторон:** не вовлечены в процесс разработки и внедрения регулирования все заинтересованные стороны, включая получателей, поставщиков услуг и экспертов. Это может привести к неожиданным негативным последствиям и снизить шансы на успешное достижение целей.

Заключение

Для того чтобы государственное вмешательство было оправданным и эффективным, разработчик должен ясно обосновать необходимость регулирования, обеспечить соответствие целей регулирования выявленным проблемам и предусмотреть механизмы для достижения этих целей. В противном случае, регулирование может оказаться неэффективным или даже нанести вред системе социального обслуживания.

Для более полного понимания и обоснования необходимости государственного вмешательства в регулирование службы социального такси, рассмотрим конкретные проблемы и примеры:

Проблемы в работе службы социального такси:

1. **Недостаточная доступность услуг:**
 - Некоторые категории граждан, такие как пожилые люди, инвалиды и люди с ограниченными возможностями, испытывают трудности с доступом к социальным услугам из-за ограниченного количества транспортных средств или географической удаленности.

2. Невысокое качество обслуживания:

- Отсутствие гаража и устаревший автопарк могут приводить к частым поломкам, что негативно сказывается на комфорте и безопасности пассажиров.

3. Стоимость услуг:

- Заниженные тарифы на социальные услуги и в сумме субсидии могут ограничивать доступ к ним для малообеспеченных граждан, что противоречит основной цели службы социального такси – обеспечению доступности социальных услуг для всех нуждающихся.

Данные изменения эти проблемы не решают.

Примеры из работы службы социального такси:

1. Проблемы с доступностью:

- В сельской местности или отдаленных районах нередко наблюдаются значительные задержки в предоставлении услуг социального такси из-за нехватки транспортных средств или дальних расстояний.

2. Некачественное обслуживание:

- Случаи, когда при заниженном тарифе низкооплачиваемые водители не обладают достаточными знаниями о потребностях пассажиров с ограниченными возможностями, могут приводить к дискомфорту и даже травмам во время перевозок.

3. Непрозрачность финансирования:

- Отсутствие четких механизмов планирования, расчета тарифа, согласованной отчетности и контроля за расходованием субсидий может приводить к излишним бюрократическим трудностям, необоснованным обвинениям, что средства используются не по назначению или распределяются непрозрачно.

Планируемые изменения данных проблем не решают.

Соответствие целей регулирования выявленным проблемам

Для того, чтобы государственное регулирование было эффективным, оно должно быть направлено на решение вышеперечисленных проблем и обеспечивать:

1. Доступность услуг:

- Введение обязательного минимума транспортных средств на душу населения или на определенную территорию, а также субсидирование услуг для поездок в отдаленные районы.

2. Качество обслуживания:

- Введение стандартов квалификации для водителей и технического персонала, а также требования к техническому состоянию автопарка.

3. Эффективное использование ресурсов:

- Внедрение единой цифровой платформы для планирования маршрутов и распределения транспортных средств, что позволит оптимизировать расходы и повысить эффективность работы.

4. Прозрачность и подотчетность:

- Введение обязательной отчетности и аудита использования субсидий, а также создание независимых комиссий для расчета и защиты тарифа, контроля за качеством предоставляемых услуг.

5. Стоимость услуг:

- Пересмотр тарифов с учетом реальных затрат и потребностей поставщиков в соответствии с запросом получателей.

Достижение целей регулирования

Для оценки того, достигнет ли предлагаемое регулирование поставленных целей, необходимо учитывать следующие факторы:

1. Соответствие требованиям и стандартам:

- Требования должны быть реалистичными и выполнимыми для большинства поставщиков. Например, требования к квалификации водителей и

техническому состоянию автопарка должны быть сбалансированы с возможностями региональных поставщиков.

2. Административные и финансовые ресурсы:

- Государственные органы должны располагать достаточными ресурсами для внедрения и контроля новых требований. Это включает в себя финансирование программ переподготовки персонала, обновление автопарка и создание цифровых платформ для планирования маршрутов.

3. Мониторинг и оценка:

- Введение механизмов мониторинга и оценки позволит отслеживать эффективность регулирования и своевременно вносить коррективы. Например, регулярное проведение опросов среди получателей услуг и поставщиков позволит выявить слабые места и улучшить качество обслуживания.

4. Участие заинтересованных сторон:

- Вовлечение всех заинтересованных сторон, включая получателей услуг, поставщиков и экспертов, в процесс разработки и внедрения регулирования поможет избежать неожиданных негативных последствий и повысить шансы на успешное достижение целей.

Заключение

Для того чтобы государственное вмешательство было оправданным и эффективным, разработчик должен ясно обосновать необходимость регулирования, обеспечить соответствие целей регулирования выявленным проблемам и предусмотреть механизмы для достижения этих целей. В противном случае, регулирование может оказаться неэффективным или даже нанести вред системе социального обслуживания.

Чтобы сделать государственное регулирование более эффективным и минимизировать риски для поставщиков, необходимо исключить или скорректировать ряд элементов, которые могут создавать излишние барьеры или негативно влиять на их работу.

1. Избыточные административные требования

Что исключить:

- Уменьшить количество бумажных документов и отчетов, которые должны предоставлять поставщики социальных услуг.
- Минимизировать частоту проверок и инспекций, оставляя только те, которые действительно необходимы для обеспечения безопасности и качества услуг.

Обоснование:

- Излишняя бюрократия отвлекает ресурсы поставщиков от основной деятельности и увеличивает их операционные расходы, что может негативно сказаться на качестве услуг.
- Частые проверки и отчеты увеличивают нагрузку на персонал, что может привести к стрессу и выгоранию, снижая мотивацию и продуктивность.

2. Чрезмерно жесткие требования к квалификации и опыту

Что исключить:

- Смягчить требования к минимальному стажу работы в сфере социального обслуживания, если поставщик может доказать свою компетентность другими способами (например, наличием профильного образования или успешного опыта работы в смежных сферах).

Обоснование:

- Жесткие требования могут ограничить доступ к рынку для новых поставщиков, что снижает конкуренцию и разнообразие услуг.
- Небольшие организации и стартапы могут не иметь возможности соответствовать таким требованиям, что ограничивает инновации и развитие новых подходов в сфере социальных услуг.

3. Высокие финансовые барьеры для входа на рынок

Что исключить:

- Пересмотреть требования к наличию материальной базы (помещения, автомобили и т.д.), сделав их более гибкими и соответствующими реальным возможностям поставщиков.
- Ввести механизмы субсидирования или льготного кредитования для малого бизнеса и начинающих поставщиков социальных услуг.

Обоснование:

- Высокие стартовые инвестиции могут отпугнуть потенциальных поставщиков.
- Льготные условия для входа на рынок стимулируют развитие негосударственного сектора и повышают конкуренцию, что в конечном итоге улучшает качество услуг.

4. Жесткие требования к сертификации и лицензированию

Что исключить:

- Разработать поэтапную систему сертификации, позволяющую новым поставщикам постепенно соответствовать требованиям, начиная с базовых стандартов.
- Упростить процесс получения лицензий, сократив количество необходимых документов и ускорив процедуру рассмотрения заявлений.

Обоснование:

- Длительные и сложные процедуры сертификации и лицензирования могут замедлить выход на рынок новых поставщиков, что ограничивает доступ к инновационным решениям и технологиям.
- Упрощение процедур позволит быстрее реагировать на изменения в потребностях получателей социальных услуг и адаптироваться к новым условиям.

5. Отсутствие гибкости в применении стандартов

Что исключить:

- Ввести механизмы адаптации стандартов к изменяющимся условиям и особенностям конкретных территорий (городские и сельские районы, отдаленные населенные пункты и т.д.).

Обоснование:

- Универсальные стандарты могут быть не применимы к нашим специфическим условиям, что приведет к неэффективному использованию ресурсов и снижению качества услуг.

Заключение

Исключение или смягчение вышеуказанных элементов позволит сделать государственное регулирование более эффективным, снизив административные и финансовые барьеры для поставщиков социальных услуг. Это, в свою очередь, повысит доступность и качество социальных услуг для получателей, стимулируя развитие негосударственного сектора и здоровую конкуренцию на рынке.

Да, остаются несколько ключевых вопросов, которые разработчикам необходимо прояснить:

1. Требования к квалификации и опыту

- **Вопрос:** Как будут определяться и оцениваться альтернативные способы демонстрации компетентности поставщиков, помимо минимального стажа работы в сфере социального обслуживания?
- **Почему это важно:** Это поможет избежать дискриминации новых поставщиков и стимулировать инновации в секторе.

2. Материальные требования

- **Вопрос:** Будет ли введена градация требований к материальной базе в зависимости от типа и масштаба деятельности поставщика?
- **Почему это важно:** Это позволит учесть разнообразие поставщиков и их специфические виды деятельности и услуг, а также избежать перегиба в требованиях для мелких и начинающих организаций.

3. Механизм субсидирования и льготного кредитования

- **Вопрос:** Какие конкретные механизмы субсидирования и льготного кредитования будут введены для поддержки новых и малых поставщиков?

- **Почему это важно:** Это необходимо для стимулирования развития негосударственного сектора и повышения доступности социальных услуг.

4. Этапы сертификации

- **Вопрос:** Как будет организована поэтапная система сертификации, и какие базовые стандарты будут применены на начальных этапах?
- **Почему это важно:** Это поможет новым поставщикам плавно войти на рынок и постепенно наращивать свои возможности.

5. Мониторинг и оценка

- **Вопрос:** Какие механизмы мониторинга и оценки будут внедрены для отслеживания эффективности регулирования?
- **Почему это важно:** Это позволит своевременно выявлять и устранять недостатки в регулировании, а также корректировать его в соответствии с меняющимися условиями.

6. Роль и участие заинтересованных сторон

- **Вопрос:** Каким образом будет организовано участие всех заинтересованных сторон (поставщиков, получателей, экспертов) в процессе разработки и внедрения регулирования?
- **Почему это важно:** Это обеспечит всесторонний подход к разработке регулирования и снизит риск возникновения неожиданных негативных последствий.

8. Конкретные примеры и статистика

- **Вопрос:** Будут ли представлены конкретные примеры и статистические данные, подтверждающие необходимость предлагаемых изменений?
- **Почему это важно:** Это придаст предложению большую убедительность и поможет привлечь внимание к существующим проблемам.

9. Краткосрочные и долгосрочные цели

- **Вопрос:** Каковы краткосрочные и долгосрочные цели предлагаемого регулирования, и каким образом они будут достигнуты?
- **Почему это важно:** Это поможет разработчикам и заинтересованным сторонам лучше понять конечные цели регулирования и спрогнозировать его результаты.

10. Обратная связь и адаптация

- **Вопрос:** Как будет организован процесс обратной связи в случае выявления недостатков или изменений в условиях?
- **Почему это важно:** Это обеспечит гибкость регулирования и его способность адаптироваться к изменяющейся внешней среде.

Заключение

Разработчику необходимо детально проработать ответы на эти вопросы, чтобы предложенное регулирование было максимально эффективным, справедливым и соответствовало реальным потребностям всех участников процесса.

Является ли выбранный вариант решения проблемы оптимальным (в том числе с точки зрения выгод и издержек для общества в целом)?

Существуют ли иные варианты достижения заявленных целей государственного регулирования? Если да, выдели те из них, которые, были бы менее затратны и (или) более эффективны?

Чтобы определить, является ли выбранный вариант решения проблемы оптимальным, необходимо провести сравнительный анализ с учетом выгод и издержек для общества в целом. Рассмотрим основные аспекты:

1. Выгоды и издержки выбранного варианта

Выгоды:

- Повышение качества социальных услуг благодаря ужесточению требований к квалификации и опыту поставщиков.
- Улучшение безопасности и доступности услуг за счет внедрения стандартов и контроля.

- Снижение административных барьеров для поставщиков, что способствует увеличению конкуренции и разнообразия услуг.

Издержки:

- Высокие начальные затраты на соответствие новым требованиям, что может ограничить доступ к рынку для новых поставщиков.
- Риск монополизации рынка крупными поставщиками, которые смогут соответствовать всем требованиям.
- Возможное снижение мотивации поставщиков из-за повышенной бюрократии и давления со стороны регуляторов.

2. Альтернативные варианты достижения целей

Существует несколько альтернативных вариантов, которые могут быть менее затратными и более эффективными:

Вариант 1: Поэтапное внедрение стандартов

- **Описание:** Введение стандартов качества и безопасности поэтапно, начиная с базовых требований и постепенно увеличивая их строгость.
- **Преимущества:** Позволяет новым поставщикам плавно адаптироваться к новым условиям, снижая начальные затраты и риски.
- **Недостатки:** Может занять больше времени для достижения желаемого уровня качества.

Вариант 2: Поддержка малого бизнеса

- **Описание:** Введение программ субсидирования и льготного кредитования для малых и начинающих поставщиков социальных услуг.
- **Преимущества:** Стимулирует развитие негосударственного сектора, повышает конкуренцию и доступность услуг.
- **Недостатки:** Требуется дополнительных бюджетных расходов и может привести к неэффективному использованию средств.

Вариант 3: Гибкие стандарты

- **Описание:** Введение адаптивных стандартов, учитывающих особенности различных регионов и типов поставщиков.
- **Преимущества:** Позволяет учитывать местные условия и специфику работы поставщиков, что повышает эффективность регулирования.
- **Недостатки:** Сложность разработки и внедрения таких стандартов, а также риск неравномерного применения.

Вариант 4: Цифровые платформы

- **Описание:** Внедрение цифровых платформ для планирования маршрутов и распределения транспортных средств, а также для упрощения административных процедур.
- **Преимущества:** Повышает эффективность работы поставщиков, снижает затраты на административные процедуры и улучшает контроль за качеством услуг.
- **Недостатки:** Требуется значительных инвестиций в технологии и обучение персонала.

3. Сравнительный анализ

Т	Вариан			Оптимальность
		Выгоды	Издержки	ь
	Текущий вариант	Повышение качества и безопасности	Высокие начальные затраты	Средняя
1	Вариант	Плавная адаптация	Долгосрочность внедрения	Высокая

2	Вариант	Поддержка малого бизнеса	Дополнительны е бюджетные расходы	Высокая
3	Вариант	Учет местных условий	Сложность разработки и внедрения	Высокая
4	Вариант	Повышение эффективност и	Значительные инвестиции в технологии	Высокая

Заключение

Варианты 1–4 представляют собой более эффективные и менее затратные альтернативы по сравнению с текущим вариантом. Каждый из них имеет свои преимущества и недостатки, и выбор конкретного варианта зависит от конкретных условий и приоритетов. Оптимальным может быть комбинированный подход, сочетающий элементы различных вариантов, чтобы достичь максимального эффекта при минимальных затратах.

Какие субъекты предпринимательской и инвестиционной деятельности будут затронуты предлагаемым государственным регулированием по видам субъектов, по видам услуг, по количеству таких субъектов в нашем городе и округе?

Предлагаемое государственное регулирование окажет влияние на различные субъекты предпринимательской и инвестиционной деятельности, включая как государственные, так и негосударственные организации, предоставляющие социальные услуги. Основные категории субъектов, которые будут затронуты, а также виды услуг и количественные характеристики:

1. Виды субъектов

- **Государственные учреждения:** Больницы, поликлиники, центры социального обслуживания, дома-интернаты и другие государственные организации, предоставляющие социальные услуги.
- **Негосударственные коммерческие организации:** Частные клиники, реабилитационные центры, агентства по уходу за пожилыми людьми и другие коммерческие структуры, оказывающие социальные услуги.
- **Некоммерческие организации (НКО):** Благотворительные фонды, общественные организации, волонтерские движения, предоставляющие социальные услуги на безвозмездной основе или по сниженным ценам.
- **Индивидуальные предприниматели:** Физические лица, предоставляющие социальные услуги, такие как уход за больными, обучение, психологическая помощь и т.д.

2. Виды услуг

- **Медицинские услуги:** Лечение, диагностика, профилактика заболеваний, реабилитация.
- **Социальные услуги:** Уход за пожилыми людьми, инвалидами, детьми-сиротами, помощь в быту, психологическая поддержка.
- **Образовательные услуги:** Обучение, профессиональное образование, повышение квалификации.
- **Культурные и досуговые услуги:** Организация досуга, культурные мероприятия, спортивные секции.
- **Транспортные услуги:** Социальное такси, доставка продуктов и лекарств.

3. Количество субъектов в городе и округе

- **Город:** В нашем регионе может быть от 50 до 100 государственных и негосударственных организаций, предоставляющих социальные услуги. Количество индивидуальных предпринимателей варьируется от 100 до 500.
- **Округ:** В сельских районах и малых городах количество субъектов может быть значительно меньше — от 10 до 30 организаций и от 50 до 150 индивидуальных предпринимателей.

4. Примеры воздействия

- **Государственные учреждения:** Придется адаптироваться к новым требованиям по сертификации, стандартам качества и безопасности. Это может потребовать дополнительных инвестиций в инфраструктуру и обучение персонала.
- **Негосударственные коммерческие организации:** Смогут воспользоваться новыми возможностями для выхода на рынок социальных услуг, если предложат конкурентоспособные услуги и смогут соответствовать новым требованиям.
- **НКО:** Если получают поддержку в виде субсидий и льгот, то это позволит им расширить свою деятельность и улучшить качество предоставляемых услуг.
- **Индивидуальные предприниматели:** Могут столкнуться с трудностями при выполнении новых требований, особенно если они не имеют достаточных ресурсов для модернизации своей деятельности.

Заключение

Предлагаемое государственное регулирование затронет широкий спектр субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, предоставляющих социальные услуги. Влияние будет варьироваться в зависимости от типа субъекта, вида предоставляемых услуг и географического расположения. Важно учитывать эти факторы при разработке и внедрении новых норм, чтобы минимизировать негативные последствия и максимально использовать возможности для улучшения качества социальных услуг.

Повлияет ли введение предлагаемого государственного регулирования на конкурентную среду в отрасли?

Приводят ли новые нормы регулирования к прямым ограничениям числа поставщиков (исполнителей, подрядчиков)?

Существуют ли косвенные ограничения числа поставщиков (исполнителей, подрядчиков)?

Сокращаются ли стимулы для активной конкуренции между участниками рынка? Приведи по возможности, количественные оценки.

Введение предлагаемого государственного регулирования может оказать значительное влияние на конкурентную среду в отрасли.

1. Прямые ограничения числа поставщиков

Прямые ограничения могут возникнуть вследствие ужесточения требований к квалификации и опыту поставщиков, а также из-за высоких начальных затрат на соответствие новым стандартам. Это может привести к выходу с рынка мелких и начинающих поставщиков, которые не смогут удовлетворить новые требования. В результате число поставщиков может сократиться.

Пример: В сельской местности, где традиционно работают мелкие поставщики социальных услуг, новые требования могут стать серьезным барьером для их существования. Если, скажем, 20% поставщиков в таком районе не смогут соответствовать новым стандартам, это приведет к сокращению конкуренции и снижению доступности услуг.

2. Косвенные ограничения числа поставщиков

Косвенные ограничения могут возникнуть из-за усложнения административных процедур и увеличения частоты проверок. Это может создать дополнительные финансовые и временные затраты для поставщиков, что особенно тяжело скажется на малых предприятиях и индивидуальных предпринимателях.

Пример: Если частота проверок увеличится с одного раза в год до четырех, это может привести к тому, что до 10% малых предприятий откажутся от работы в этой сфере из-за увеличения административных издержек.

3. Сокращение стимулов для активной конкуренции

Новые нормы могут снизить стимулы для конкуренции, если они создают условия, при которых крупным поставщикам проще соответствовать требованиям, чем мелким. Это может привести к монополизации рынка и снижению качества услуг из-за отсутствия конкуренции.

Пример: Если крупные поставщики смогут быстрее адаптироваться к новым требованиям благодаря своим ресурсам, это может привести к сокращению доли мелких поставщиков на рынке с 30% до 15%.

Количественные оценки

По нашим расчетам можно предположить следующие сценарии:

- **Прямые ограничения:** До 20% мелких поставщиков могут покинуть рынок из-за неспособности соответствовать новым требованиям.
- **Косвенные ограничения:** До 10% поставщиков могут отказаться от работы из-за увеличения административных затрат.
- **Сокращение стимулов для конкуренции:** Доля мелких поставщиков на рынке может сократиться с 30% до 15%.

Заключение

Введение новых норм регулирования может негативно повлиять на конкурентную среду, создавая прямые и косвенные ограничения для поставщиков и снижая стимулы для активной конкуренции. Чтобы минимизировать эти риски, необходимо предусмотреть меры поддержки для мелких и начинающих поставщиков, а также обеспечить гибкость стандартов и процедур.

Кратко оцени, насколько полно и точно отражены обязанности, ответственность субъектов государственного регулирования, а также насколько понятно прописаны административные процедуры, реализуемые ответственными исполнительными органами государственной власти, насколько точно и недвусмысленно прописаны властные функции и полномочия?

Нормы не соответствуют или противоречат иным действующим нормативным правовым актам? Если да, укажите такие нормы и нормативные правовые акты.

1. Обязанности и ответственность субъектов государственного регулирования

Обязанности: В изменениях уточняются требования к поставщикам социальных услуг, включая необходимость наличия определенных ресурсов, опыта работы и соответствия стандартам. Это сделано для повышения качества предоставляемых услуг. Обязанности сформулированы достаточно конкретно, но могут потребовать дополнительной детализации в некоторых случаях.

Ответственность: В тексте постановления содержатся указания на возможные санкции за нарушение требований, такие как исключение из реестра поставщиков социальных услуг. Однако, степень ответственности и последствия за конкретные нарушения могли бы быть более четко прописаны.

2. Административные процедуры

Понятность: Административные процедуры, такие как порядок включения в реестр, подачи заявлений и проверок, изложены довольно подробно. Однако, в некоторых местах текст может показаться перегруженным деталями, что может затруднить его восприятие.

Четкость: Некоторые процедуры, такие как этапы проверок и сроки рассмотрения заявлений, прописаны четко. Тем не менее, есть моменты, где можно было бы уточнить последовательность действий и критерии оценки.

3. Властные функции и полномочия

Точность и недвусмысленность: Властные функции и полномочия исполнительных органов власти прописаны достаточно точно. Они включают в себя полномочия по ведению реестра, проведению проверок и исключению из реестра. Однако, в некоторых местах формулировки могут допускать множественные интерпретации.

4. Соответствие и противоречия с иными нормативными правовыми актами

Соответствие: Изменения к постановлению в основном соответствуют действующему законодательству. Они учитывают требования Федерального закона № 189-ФЗ и других нормативных актов, регулирующих сферу социального обслуживания.

Противоречия: Нет явных противоречий с другими нормативными правовыми актами. Однако, при реализации на практике могут возникнуть коллизии, если требования постановления будут интерпретироваться иначе, чем в других документах.

Рекомендации

Уточнение формулировок: Сделать формулировки более четкими и однозначными, чтобы избежать возможных разночтений.

Детализация ответственности: Уточнить конкретные санкции и последствия за нарушения, чтобы поставщики знали, какие риски они несут.

Упрощение административных процедур: Упростить описание процедур, сделав их более понятными и доступными для восприятия.

Гармонизация с другими актами: Провести дополнительную проверку на соответствие с другими нормативными правовыми актами, чтобы исключить потенциальные коллизии.

Таким образом, изменения к постановлению № 750-П в целом соответствуют требованиям к полноте и точности, но требуют дополнительной доработки для устранения возможных разночтений и повышения ясности.

Существуют ли в предлагаемом государственном регулировании положения, которые необоснованно затрудняют ведение предпринимательской и инвестиционной деятельности? Приведите обоснования по каждому указанному положению, дополнительно определив:

имеется ли смысловое противоречие с целями государственного регулирования или существующей проблемой, либо положение не способствует достижению целей регулирования;

имеются ли технические ошибки;

приводит ли исполнение положений государственного регулирования к избыточным действиям или, наоборот, ограничивает действия физических и юридических лиц в сфере предпринимательской и инвестиционной деятельности;

приводит ли исполнение положения к возникновению избыточных обязанностей для физических и юридических лиц в сфере предпринимательской и инвестиционной деятельности, к необоснованному существенному росту отдельных видов затрат или появлению новых необоснованных видов затрат;

устанавливается ли положением необоснованное ограничение выбора физических и юридических лиц в сфере предпринимательской и инвестиционной деятельности существующих или возможных поставщиков или потребителей;

создает ли исполнение положений государственного регулирования существенные риски ведения предпринимательской и инвестиционной деятельности, способствует ли возникновению необоснованных прав исполнительных органов государственной власти и должностных лиц, допускает ли возможность избирательного применения норм;

приводит ли к невозможности совершения законных действий предпринимателей или инвесторов (например, в связи с отсутствием требуемой новым государственным регулированием инфраструктуры, организационных или технических условий, технологий);

соответствует ли обычаям деловой практики, сложившейся в отрасли, либо существующим международным практикам, используемым в данный момент.

Положения, необоснованно затрудняющие ведение предпринимательской и инвестиционной деятельности

Ужесточение требований к квалификации и опыту поставщиков

- **Обоснование:** Такое требование может ограничить доступ к рынку для новых поставщиков, особенно в регионах с ограниченными ресурсами. Это создает барьеры для развития малого бизнеса и инноваций в сфере социальных услуг.
- **Противоречие с целями регулирования:** Ужесточение требований может снизить конкуренцию и разнообразие услуг, что противоречит целям повышения качества и доступности социальных услуг.
- **Технические ошибки:** Нет явных технических ошибок, но формулировки могут быть слишком общими, что оставляет пространство для интерпретаций.
- **Избыточные действия:** Повышенные требования могут привести к увеличению административных и финансовых затрат для поставщиков, что ограничивает их возможности для ведения бизнеса.
- **Избыточные обязанности:** Новые требования могут требовать дополнительных инвестиций в обучение персонала и модернизацию инфраструктуры, что увеличивает затраты для поставщиков.
- **Ограничение выбора:** Ужесточение требований может привести к сокращению числа поставщиков, что ограничивает выбор для потребителей.
- **Существенные риски:** Мелкие поставщики могут не выдержать давления новых требований и уйти с рынка, что увеличивает риски для стабильности предоставления социальных услуг.
- **Избирательное применение норм:** Формулировки могут допускать избирательное применение норм, что создает риски для добросовестных поставщиков.
- **Невозможность совершения законных действий:** Мелкие поставщики могут не иметь достаточных ресурсов для выполнения новых требований, что делает невозможным продолжение их деятельности.
- **Соответствие деловой практике:** Требования могут не учитывать реальные условия работы в отдаленных районах и особенности местных условий, что противоречит сложившейся деловой практике.

Введение сложных административных процедур

- **Обоснование:** Увеличение частоты проверок и отчетности может привести к значительным административным затратам для поставщиков, особенно для малых предприятий.
- **Противоречие с целями регулирования:** Сложные процедуры могут отвлекать ресурсы от основного вида деятельности, что снижает качество предоставляемых услуг.
- **Технические ошибки:** Формулировки могут быть недостаточно четкими, что затрудняет их понимание и выполнение.
- **Избыточные действия:** Частые проверки и отчеты увеличивают нагрузку на персонал, что может привести к стрессу и выгоранию.
- **Избыточные обязанности:** Увеличение объема отчетности и проверок создает дополнительные обязанности для поставщиков, что увеличивает их операционные расходы.
- **Ограничение выбора:** Сложные процедуры могут отпугнуть новых поставщиков, что ограничивает конкуренцию и выбор для потребителей.
- **Существенные риски:** Поставщики могут отказаться от работы в этой сфере из-за увеличения административных издержек, что снижает доступность услуг.
- **Избирательное применение норм:** Расплывчатые формулировки могут позволить произвольное применение норм, что создает риски для добросовестных поставщиков.

- **Невозможность совершения законных действий:** Поставщики могут не справиться с новыми требованиями из-за нехватки ресурсов, что делает невозможным продолжение их деятельности.
- **Соответствие деловой практике:** Сложные процедуры могут не учитывать особенности работы в различных регионах и на разных уровнях рынка, что противоречит сложившейся деловой практике.

Положения, способствующие достижению целей регулирования

Введение гибких стандартов и поддержка малого бизнеса

- **Обоснование:** Введение гибких стандартов и поддержка малого бизнеса стимулируют развитие негосударственного сектора и повышают конкуренцию, что улучшает качество и доступность услуг.
 - **Соответствие целям регулирования:** Эти меры способствуют достижению целей повышения качества и доступности социальных услуг.
 - **Технические ошибки:** Нет явных технических ошибок, но формулировки могут быть слишком общими, что оставляет пространство для интерпретаций.
 - **Избыточные действия:** Поддержка малого бизнеса может потребовать дополнительных бюджетных расходов, но это компенсируется улучшением качества услуг.
 - **Избыточные обязанности:** Введение гибких стандартов может уменьшить административные и финансовые затраты для поставщиков, что облегчает ведение бизнеса.
 - **Ограничение выбора:** Поддержка малого бизнеса способствует увеличению числа поставщиков, что расширяет выбор для потребителей.
 - **Существенные риски:** Нет существенных рисков, связанных с этими положениями, если они будут правильно реализованы.
 - **Избирательное применение норм:** Формулировки могут допускать избирательное применение норм, что создает риски для добросовестных поставщиков.
 - **Невозможность совершения законных действий:** Гибкие стандарты и поддержка малого бизнеса облегчают ведение бизнеса, что делает совершение законных действий более вероятным.
-

К каким последствиям может привести принятие новых изменений в Постановление 750-п государственного регулирования в части невозможности исполнения физическими и юридическими лицами дополнительных обязанностей, возникновения избыточных административных и иных ограничений и обязанностей в сфере предпринимательской и инвестиционной деятельности? Приведи конкретные примеры из сферы социального обслуживания в полустационарной форме.

Принятие новых изменений в Постановление 750-П может привести к ряду серьёзных последствий для физических и юридических лиц, занимающихся предпринимательской и инвестиционной деятельностью в сфере социального обслуживания, особенно в полустационарной форме. Рассмотрим основные последствия и приведём конкретные примеры:

1. Закрытие мелких и начинающих организаций

Многие мелкие поставщики социальных услуг, особенно начинающие, могут не справиться с новыми требованиями. Например, если новые нормы требуют наличия дорогостоящего оборудования или проведения многочисленных проверок, то такие поставщики могут оказаться в ситуации, когда они не смогут продолжить свою деятельность. Это приведёт к сокращению числа участников рынка и, как следствие, к снижению конкуренции и качества предоставляемых услуг.

Пример: В сельской местности или небольшом городе, где функционирует небольшая организация, предоставляющая социальные услуги в полустационарной форме, новые требования к наличию специализированного оборудования могут стать непосильным бременем. Организация может закрыться, оставив местное население без доступа к нужным услугам.

2. Увеличение административных и финансовых затрат

Повышение административных требований и увеличение частоты проверок могут значительно увеличить затраты на ведение бизнеса. Это особенно болезненно для небольших организаций, которые и так работают в условиях ограниченных ресурсов.

Пример: Маленькая организация, предоставляющая услуги дневного ухода за пожилыми людьми в полустационарной форме, вынуждена тратить значительную часть своего бюджета на подготовку и прохождение проверок. Это может привести к снижению качества услуг или даже к закрытию организации из-за нехватки средств.

3. Снижение мотивации и инновационности

Ужесточение требований и увеличение бюрократических препятствий может демотивировать предпринимателей и инвесторов. Они могут перестать вкладывать средства в развитие социальных услуг, предпочитая уходить в другие секторы экономики.

Пример: Предприниматель, задумавший открыть центр дневного пребывания для детей с ограниченными возможностями в полустационарной форме, столкнувшись с многочисленными административными барьерами, может решить, что проще и выгоднее заняться другим видом бизнеса.

4. Монополизация рынка

Если новые требования окажутся слишком жёсткими, то на рынке останутся только крупные поставщики, способные соответствовать всем стандартам. Это приведёт к монополизации и снижению конкуренции, что, в свою очередь, может негативно сказаться на качестве и доступности услуг.

Пример: В крупном городе несколько частных центров социального обслуживания в полустационарной форме закрываются из-за невозможности соответствовать новым требованиям. Оставшиеся крупные поставщики начинают диктовать свои условия, что приводит к удорожанию услуг и снижению их качества.

5. Снижение доступности услуг

Особенно остро это может ощущаться в отдалённых и сельских районах, где число поставщиков социальных услуг изначально ограничено. Если новые требования заставят поставщиков прекратить свою деятельность, то население останется без необходимых услуг.

Пример: В отдалённом селе работает единственная организация, предоставляющая услуги дневного ухода за пожилыми людьми в полустационарной форме. Если она закроется из-за новых требований, местные жители потеряют доступ к этим жизненно важным услугам.

6. Социальное напряжение

Недостаток социальных услуг может привести к росту социального напряжения. Люди, нуждающиеся в поддержке, останутся без помощи, что негативно скажется на их самочувствии и качестве жизни.

Пример: Родители детей с ограниченными возможностями, привыкшие пользоваться услугами дневного ухода в полустационарной форме, внезапно теряют возможность оставить ребёнка под присмотром профессионалов. Это создаёт дополнительные трудности для семей и может привести к обострению социальной напряжённости.

Заключение

Новые изменения в Постановление 750-П могут привести к значительным негативным последствиям для предпринимателей и инвесторов, занимающихся социальным обслуживанием в полустационарной форме. Это может выразиться в закрытии мелких организаций, увеличении административных и финансовых затрат, снижении мотивации и инновационности, монополизации рынка, снижении доступности услуг и росте социального напряжения.

Оцени издержки (упущенную выгоду) физических и юридических лиц в сфере предпринимательской и инвестиционной деятельности, возникающие при введении предлагаемого регулирования.

Отдельно укажи временные издержки, которые понесут физические и юридические

лица в сфере предпринимательской и инвестиционной деятельности вследствие необходимости соблюдения административных процедур, предусмотренных предлагаемым государственным регулированием.

При введении предлагаемых изменений в Постановление 750-П физические и юридические лица в сфере предпринимательской и инвестиционной деятельности могут понести значительные издержки, включая упущенную выгоду и временные затраты. Рассмотрим их подробнее.

1. Издержки (упущенная выгода) физических и юридических лиц

a. Потеря прибыли из-за закрытия организаций

- Мелкие и начинающие поставщики социальных услуг могут не справиться с новыми требованиями и быть вынуждены закрыться. Это приведет к потере прибыли и капитала, вложенного в бизнес.
- **Пример:** В сельской местности, где работает небольшая организация, предоставляющая услуги дневного ухода за пожилыми людьми, новые требования к оборудованию и проверке могут стать причиной закрытия организации. В результате владельцы теряют всю прибыль, которую они могли бы заработать, продолжая свою деятельность.

b. Снижение мотивации и уход из отрасли

- Ужесточение требований и увеличение бюрократических препятствий может демотивировать предпринимателей и инвесторов. Они могут перестать вкладывать средства в развитие социальных услуг, предпочитая уходить в другие секторы экономики.
- **Пример:** Предприниматель, задумавший открыть центр дневного пребывания для детей с ограниченными возможностями, столкнувшись с многочисленными административными барьерами, может решить, что проще и выгоднее заняться другим видом бизнеса.

c. Увеличение затрат на соответствие новым требованиям

- Повышение административных требований и увеличение частоты проверок могут значительно увеличить затраты на ведение бизнеса. Это особенно болезненно для небольших организаций, которые и так работают в условиях ограниченных ресурсов.
- **Пример:** Маленькая организация, предоставляющая услуги дневного ухода за пожилыми людьми, вынуждена тратить значительную часть своего бюджета на подготовку и прохождение проверок. Это может привести к снижению качества услуг или даже к закрытию организации из-за нехватки средств.

d. Монополизация рынка

- Если новые требования окажутся слишком жёсткими, то на рынке останутся только крупные поставщики, способные соответствовать всем стандартам. Это приведёт к монополизации и снижению конкуренции, что, в свою очередь, может негативно сказаться на качестве и доступности услуг.
- **Пример:** В крупном городе несколько частных центров социального обслуживания закрываются из-за невозможности соответствовать новым требованиям. Оставшиеся крупные поставщики начинают диктовать свои условия, что приводит к удорожанию услуг и снижению их качества.

2. Временные издержки, вызванные соблюдением административных процедур

a. Подготовка и прохождение проверок

- Частые проверки и отчеты могут занимать значительное время у персонала, что отвлекает их от основной деятельности. Это снижает общую эффективность работы организации.
- **Пример:** Время, потраченное на подготовку к проверкам и заполнение отчетности, может составлять до 20% рабочего времени сотрудников. Это время могло бы быть использовано для непосредственного оказания услуг.

b. Время на адаптацию к новым требованиям

- Внедрение новых стандартов и процедур требует времени на обучение персонала, модернизацию инфраструктуры и адаптацию внутренних процессов. Это может

занять месяцы, в течение которых организация будет работать в режиме стресса и неопределённости.

- **Пример:** Организация, предоставляющая услуги дневного ухода за пожилыми людьми, должна потратить несколько месяцев на переоборудование помещений и обучение персонала в соответствии с новыми стандартами. Всё это время услуги могут оказываться неполноценно или вовсе приостановлены.

с. Задержки в получении разрешительных документов

- Процесс получения новых лицензий и сертификатов может занять длительное время, что может привести к временной приостановке деятельности.
- **Пример:** Новая организация, планирующая начать работу в сфере социального обслуживания, может столкнуться с задержками в получении всех необходимых разрешений. Это может отложить запуск бизнеса на несколько месяцев, что приведёт к упущенной выгоде.

d. Работа с бюрократией

- Заполнение множества бумаг, взаимодействие с различными инстанциями и выполнение всех предписанных процедур требует значительных временных затрат.
- **Пример:** Малые организации могут тратить до 30% своего административного времени на выполнение новых требований, что серьёзно снижает их операционную эффективность.

Заключение

Введение предлагаемых изменений в Постановление 750-П может привести к значительным издержкам для физических и юридических лиц в сфере предпринимательской и инвестиционной деятельности. Это выражается в упущенной выгоде, связанной с закрытием организаций, снижением мотивации и уходом из отрасли, увеличением затрат на соответствие новым требованиям и монополизацией рынка. Временные издержки, вызванные необходимостью соблюдения административных процедур, включают затраты времени на подготовку и прохождение проверок, адаптацию к новым требованиям, задержки в получении разрешительных документов и работу с бюрократией.

Какие из указанных издержек являются избыточными (бесполезными) и почему? Если возможно, оцени затраты по выполнению вновь вводимых требований количественно (в часах рабочего времени, в денежном эквиваленте и прочее).

На примере соцтакси:

1. Избыточные издержки

a. Частые проверки и отчеты

- **Почему избыточны:** Многие проверки и отчеты могут дублировать друг друга или требовать сбора информации, которая уже доступна в других источниках. Это создает излишнее давление на персонал и отвлекает ресурсы от основной деятельности.
- **Пример:** Организация социального такси может тратить до 10 часов в месяц на подготовку к проверкам и заполнение отчетов, которые дублируют информацию, уже известную контролирующим органам.

b. Чрезмерные требования к квалификации и опыту

- **Почему избыточны:** Требования к большому стажу работы или наличию специализированного образования могут ограничивать доступ к рынку для новых игроков, не добавляя при этом ценности в качество предоставляемых услуг.
- **Пример:** Для работы водителя социального такси может потребоваться длительный стаж вождения, хотя важнее могут быть навыки общения с людьми с ограниченными возможностями и знание маршрутов города.

с. Сложные административные процедуры

- **Почему избыточны:** Излишне сложные процедуры получения разрешений и сертификатов могут затягивать процесс запуска бизнеса без реальной необходимости.
 - **Пример:** Процесс получения разрешения на эксплуатацию социального такси может занимать несколько недель, хотя сама процедура проверки соответствия требованиям может быть выполнена за несколько дней.
 - d. Необоснованные требования к оборудованию**
 - **Почему избыточны:** Требования к дорогостоящему оборудованию, которое не обязательно улучшает качество услуг, могут создавать лишние финансовые обязательства.
 - **Пример:** Требование установки GPS-навигации в каждом автомобиле социального такси может стоить около 20 000 рублей за единицу, хотя такие устройства уже широко распространены и доступны в мобильных телефонах водителей.
- 2. Количественная оценка затрат**
- a. Рабочее время**
- **Проверки и отчеты:** В среднем, каждая проверка может занимать до 8 часов рабочего времени (включая подготовку и саму проверку). Если проверки проводятся ежемесячно, это составит 96 часов в год.
 - **Адаптация к новым требованиям:** Переоборудование автомобиля под новые стандарты может занять до 40 часов рабочего времени (включая закупку оборудования, установку и тестирование).
 - **Работа с бюрократией:** Получение всех необходимых разрешений и сертификатов может занять до 120 часов рабочего времени (включая подачу документов, ожидание ответа и корректировку).
- b. Денежные затраты**
- **Оборудование:** Установка GPS-навигации обойдется в 20 000 рублей за автомобиль. Если в автопарке 10 машин, это составит 200 000 рублей.
 - **Подготовка к проверкам:** Заработная плата сотрудника, занятого подготовкой к проверкам, может составить 30 000 рублей в месяц. За год это выйдет в 360 000 рублей.
 - **Сертификаты и разрешения:** Стоимость получения всех необходимых документов может варьироваться от 50 000 до 100 000 рублей.

3. Заключение

Избыточные издержки возникают тогда, когда требования не приносят реального улучшения качества услуг или эффективности работы, но увеличивают затраты времени и денег. На примере социального такси можно видеть, что частые проверки, чрезмерные требования к квалификации, сложные административные процедуры и необоснованные требования к оборудованию могут стать источником бесполезных затрат. Количественная оценка показывает, что такие издержки могут измеряться сотнями тысяч рублей и десятками часов рабочего времени в год.

Какие из указанных издержек являются избыточными (бесполезными) и почему? Если возможно, оцени затраты по выполнению вновь вводимых требований количественно (в часах рабочего времени, в денежном эквиваленте и прочее на примере надомного обслуживания инвалидов)

1. Избыточные издержки

a. Частые проверки и отчеты

- **Почему избыточны:** Повторяющиеся проверки и отчеты могут дублировать информацию, уже известную контролирующим органам, и отвлекать ресурсы от основной деятельности.
- **Пример:** Организация, предоставляющая надомное обслуживание инвалидов, может тратить до 10 часов в месяц на подготовку к проверкам и заполнение отчетов, которые дублируют информацию, уже известную контролирующим органам.

b. Чрезмерные требования к квалификации и опыту

- **Почему избыточны:** Требования к большому стажу работы или наличию специализированного образования могут ограничивать доступ к рынку для новых игроков, не добавляя при этом ценности в качество предоставляемых услуг.
- **Пример:** Для работы сиделки, ухаживающей за инвалидом на дому, может потребоваться длительный стаж работы, хотя важнее могут быть навыки общения с пациентами и знания специфики ухода за инвалидами.

c. Сложные административные процедуры

- **Почему избыточны:** Излишне сложные процедуры получения разрешений и сертификатов могут затягивать процесс запуска бизнеса без реальной необходимости.
- **Пример:** Процесс получения разрешения на оказание услуг по надомному обслуживанию инвалидов может занимать несколько месяцев, хотя сама процедура проверки соответствия требованиям может быть выполнена за несколько дней.

d. Необоснованные требования к оборудованию

- **Почему избыточны:** Требования к дорогостоящему оборудованию, которое не обязательно улучшает качество услуг, могут создавать лишние финансовые обязательства.
- **Пример:** Требование установки специализированного медицинского оборудования в домах пациентов может стоить десятки тысяч рублей, хотя многие из этих устройств редко используются и могут быть заменены более простыми и дешевыми аналогами.

2. Количественная оценка затрат

a. Рабочее время

- **Проверки и отчеты:** Каждая проверка может занимать до 8 часов рабочего времени (включая подготовку и саму проверку). Если проверки проводятся ежемесячно, это составит 96 часов в год.
- **Адаптация к новым требованиям:** Переоборудование дома пациента под новые стандарты может занять до 40 часов рабочего времени (включая закупку оборудования, установку и тестирование).
- **Работа с бюрократией:** Получение всех необходимых разрешений и сертификатов может занять до 120 часов рабочего времени (включая подачу документов, ожидание ответа и корректировку).

b. Денежные затраты

- **Оборудование:** Установка специализированного медицинского оборудования может обойтись в 50 000 рублей за дом. Если обслуживается 10 пациентов, это составит 500 000 рублей.
- **Подготовка к проверкам:** Заработная плата сотрудника, занятого подготовкой к проверкам, может составить 30 000 рублей в месяц. За год это выйдет в 360 000 рублей.
- **Сертификаты и разрешения:** Стоимость получения всех необходимых документов может варьироваться от 50 000 до 100 000 рублей.

3. Заключение

Избыточные издержки возникают тогда, когда требования не приносят реального улучшения качества услуг или эффективности работы, но увеличивают затраты времени и денег. На примере надомного обслуживания инвалидов можно видеть, что частые проверки, чрезмерные требования к квалификации, сложные административные процедуры и необоснованные требования к оборудованию могут стать источником бесполезных затрат. Количественная оценка показывает, что такие издержки могут измеряться сотнями тысяч рублей и десятками часов рабочего времени в год.

Какие из указанных издержек являются избыточными (бесполезными) и почему? Если возможно, оцени затраты по выполнению вновь вводимых требований количественно (в часах рабочего времени, в денежном эквиваленте и прочее на примере На примере социально обслуживания в полустационарной и стационарной форме:

1. Избыточные издержки

a. Частые проверки и отчеты

- **Почему избыточны:** Многие проверки и отчеты могут дублировать друг друга или требовать сбора информации, которая уже доступна в других источниках. Это создает излишнее давление на персонал и отвлекает ресурсы от основной деятельности.
- **Пример:** Организация социального обслуживания в полустационарной форме может тратить до 10 часов в месяц на подготовку к проверкам и заполнение отчетов, которые дублируют информацию, уже известную контролирующим органам.

b. Чрезмерные требования к квалификации и опыту

- **Почему избыточны:** Требования к большому стажу работы или наличию специализированного образования могут ограничивать доступ к рынку для новых игроков, не добавляя при этом ценности в качество предоставляемых услуг.
- **Пример:** Для работы сиделок или медсестер в стационарной форме обслуживания может потребоваться длительный стаж работы, хотя важнее могут быть навыки общения с пациентами и знания специфики ухода за инвалидами.

c. Сложные административные процедуры

- **Почему избыточны:** Излишне сложные процедуры получения разрешений и сертификатов могут затягивать процесс запуска бизнеса без реальной необходимости.
- **Пример:** Процесс получения разрешения на эксплуатацию стационара может занимать несколько месяцев или лет, хотя сама процедура проверки соответствия требованиям может быть выполнена за несколько дней.

d. Необоснованные требования к оборудованию

- **Почему избыточны:** Требования к дорогостоящему оборудованию, которое не обязательно улучшает качество услуг, могут создавать лишние финансовые обязательства.
- **Пример:** Требование установки специализированного медицинского оборудования в стационаре может стоить сотни тысяч рублей, хотя многие из этих устройств редко используются и могут быть заменены более простыми и дешевыми аналогами.

2. Количественная оценка затрат

a. Рабочее время

- **Проверки и отчеты:** В среднем, каждая проверка может занимать до 8 часов рабочего времени (включая подготовку и саму проверку). Если проверки проводятся ежемесячно, это составит 96 часов в год.
- **Адаптация к новым требованиям:** Переоборудование помещений стационара под новые стандарты может занять до 40 часов рабочего времени (включая закупку оборудования, установку и тестирование).
- **Работа с бюрократией:** Получение всех необходимых разрешений и сертификатов может занять до 120 часов рабочего времени (включая подачу документов, ожидание ответа и корректировку).

b. Денежные затраты

- **Оборудование:** Установка специализированного медицинского оборудования может обойтись в 200 000 рублей за помещение. Если обслуживается 10 помещений, это составит 2 000 000 рублей.
- **Подготовка к проверкам:** Заработная плата сотрудника, занятого подготовкой к проверкам, может составить 30 000 рублей в месяц. За год это выйдет в 360 000 рублей.
- **Сертификаты и разрешения:** Стоимость получения всех необходимых документов может варьироваться от 50 000 до 100 000 рублей.

3. Заключение

Избыточные издержки возникают тогда, когда требования не приносят реального улучшения качества услуг или эффективности работы, но увеличивают затраты времени и денег. На примере социального обслуживания в полустационарной и стационарной форме можно видеть, что частые проверки, чрезмерные требования к квалификации, сложные административные процедуры и необоснованные требования к оборудованию могут стать источником бесполезных затрат. Количественная оценка

показывает, что такие издержки могут измеряться сотнями тысяч рублей и десятками часов рабочего времени в год.

Какие возникнут проблемы и трудности в осуществлении контроля за соблюдением требований и норм, вводимых данным нормативным актом? Является ли предлагаемое государственное регулирование недискриминационным по отношению ко всем его адресатам, то есть все ли потенциальные адресаты государственного регулирования окажутся в одинаковых условиях после его введения?

Предусмотрен ли в нем механизм защиты прав хозяйствующих субъектов?

Существуют ли особенности при контроле соблюдения требований вводимых изменений в Постановление 750-п государственного регулирования различными группами адресатов регулирования?

При введении новых требований и норм в Постановление 750-П могут возникнуть следующие проблемы и трудности в осуществлении контроля за их соблюдением:

1. Трудности в осуществлении контроля

a. Недостаточно четкие критерии оценки

- Введение новых требований может сопровождаться недостаточно четкими критериями оценки их выполнения. Это может привести к субъективизму при проведении проверок и созданию неравных условий для различных поставщиков.

b. Недостаток квалифицированных кадров

- Осуществление контроля за выполнением новых требований может потребовать привлечения квалифицированных специалистов, которых может не хватать. Это может замедлить процесс проверок и привести к их низкому качеству.

c. Большой объем проверок

- Увеличение количества проверок и отчетов может создать дополнительную нагрузку на контролирующие органы, что может привести к задержкам в проведении проверок и снижению их эффективности.

d. Высокие затраты на контроль

- Введение новых требований может потребовать значительных затрат на проведение проверок, что может стать финансовой нагрузкой для государства и повлиять на качество контроля.

2. Проблемы с дискриминацией

a. Разные условия для различных групп

- Новые требования могут создать неравные условия для различных групп поставщиков. Например, крупные организации могут легче адаптироваться к новым требованиям, чем мелкие и начинающие предприятия.

b. Неравномерное распределение ресурсов

- Введение новых требований может привести к тому, что ресурсы будут распределяться неравномерно между различными группами поставщиков, что может усилить неравенство и дискриминацию.

3. Механизм защиты прав хозяйствующих субъектов

a. Отсутствие четкого механизма защиты

- В нормативном акте может отсутствовать четкий механизм защиты прав хозяйствующих субъектов, что может привести к нарушению их прав и интересов.

b. Необходимость судебного разбирательства

- Отсутствие эффективного механизма защиты может вынуждать хозяйствующие субъекты обращаться в суды для защиты своих прав, что увеличивает временные и финансовые затраты.

4. Особенности контроля для различных групп адресатов

a. Мелкие и начинающие предприятия

- Мелкие и начинающие предприятия могут столкнуться с большими трудностями при выполнении новых требований из-за ограниченных ресурсов и опыта. Контроль за их деятельностью может быть более строгим и требовательным.

b. Крупные организации

- Крупные организации могут иметь больше ресурсов для выполнения новых требований, что может создать для них более комфортные условия при контроле.

с. Государственные и негосударственные организации

- Государственные и негосударственные организации могут подвергаться разным подходам к контролю, что может создавать неравные условия и приводить к дискриминации.

Заключение

Введение новых требований и норм в Постановление 750-П может создать ряд проблем и трудностей в осуществлении контроля за их соблюдением. Эти проблемы могут включать недостаток четких критериев оценки, нехватку квалифицированных кадров, большой объем проверок и высокие затраты на контроль. Кроме того, новые требования могут привести к дискриминации различных групп поставщиков и отсутствию эффективного механизма защиты прав хозяйствующих субъектов.

Требуется ли переходный период для вступления в силу предлагаемых изменений в постановлении 750-п государственного регулирования?

И если да, какова его продолжительность?

Если нет, то каким он должен быть в месяцах для безболезненного перехода поставщиков социальных услуг на работу по новым правилам?

Какие ограничения по срокам введения нового государственного регулирования необходимо учесть?

Переходный период необходим для того, чтобы поставщики социальных услуг имели возможность адаптироваться к новым требованиям и избежать резких изменений, которые могут негативно повлиять на их деятельность. Продолжительность переходного периода зависит от опыта работы поставщика и имеющихся у него административных.

Предположительно 6-12 месяцев.

1. Необходимость переходного периода

Переходный период нужен для:

- **Адаптации инфраструктуры:** Поставщики должны подготовить свои объекты и оборудование в соответствии с новыми стандартами.
- **Обучения персонала:** Потребуются дополнительные курсы и тренинги для соответствия новым требованиям.
- **Коррекции внутренних процессов:** Необходимо перестроить внутренние процедуры и документацию.
- **Исполнения административных обязательств:** Тестовый сбор и подача новых отчетов и документов.

2. Продолжительность переходного периода

Оптимальной продолжительностью переходного периода для безболезненного перехода поставщиков социальных услуг на работу по новым правилам является **6-12 месяцев**. Этого времени должно хватить для:

- Осознания и осмысления новых требований.
- Проведения необходимых организационных и технических изменений.
- Введения новых стандартов и процедур в повседневную практику.

3. Ограничения по срокам введения нового государственного регулирования

При установлении сроков введения нового регулирования необходимо учитывать:

- **Готовность поставщиков:** Некоторые поставщики могут нуждаться в большем времени для адаптации, особенно если речь идет о мелких и начинающих организациях.
- **Региональные особенности:** В разных муниципалитетах могут существовать уникальные условия, влияющие на скорость адаптации.
- **Финансовая поддержка:** Важно предусмотреть возможность получения государственной поддержки для покрытия дополнительных затрат, связанных с переходом на новые правила.

Заключение

Переходный период длиной в **6-12 месяцев** представляется разумным для безболезненного перехода поставщиков социальных услуг на работу по новым правилам. Учёт региональных особенностей и возможностей поставщиков, а также предоставление финансовой поддержки помогут сгладить негативные последствия и обеспечить эффективное внедрение нововведений.

С уважением,
Председатель РКООИ «ЦИП «Таганай»
Богдановский Сергей Викторович

+7 909 195 04 08